

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2347/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

โจทก์

นายปัญญา นครราช กับพวก

จำเลย

นายประยุทธ์ เจริญธรรม จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้กำหนดที่จำเลยจะต้องยื่นฎีกาภายในวันที่ 28 กันยายน 2532 จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาเพิ่มเติมเกินกำหนดจึงไม่รับ

จำเลยที่ 3 เห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาภายในกำหนดอายุความแล้วคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษาคดี จำเลยที่ 3 ย่อมมีสิทธิยื่นฎีกาเพิ่มเติมได้และไม่ถือว่าฎีกาเพิ่มเติมยื่นล่วงเลยเวลาที่กำหนดไว้โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84,289(4) ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกตลอดชีวิต ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้คืนของกลางแก่เจ้าของนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 พังเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2532

จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาลงวันที่ 14 กันยายน 2532(อันดับ 105 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาเพิ่มเติม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 111 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 116 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาจะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาว่า ให้คู่ความกระทำได้หรือไม่ได้เพียงใด แต่ก็เห็นว่ากรณีที่กฎหมายไม่มีบทห้ามเช่นนี้ คู่ความชอบที่จะแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาที่ยื่นไว้แล้วได้ แต่มิได้หมายความว่า จะแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาได้โดยไม่มีกำหนดเวลา ทั้งนี้ จำต้องพิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆ ไป เพราะฎีกานั้นเป็นการตั้งประเด็นในข้อเท็จจริงและหรือข้อกฎหมายให้ศาลฎีกาวินิจฉัย ฉะนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาซึ่งเป็นการเพิ่มประเด็นขึ้นจากฎีกาฉบับเดิมที่ศาลสั่งรับไว้แล้ว ก็ต้องถือเท่ากับยื่นฎีกาฉุกเฉิน แต่เป็นฎีกาฉบับเพิ่มเติมพิจารณาข้อความที่จำเลยที่ 3 ขอเพิ่มเติมฎีกาแล้วเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3 เพิ่มข้อเถียงว่าเหตุที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนก็เนื่องจากพนักงานสอบสวนให้สัญญาว่าจำเลยที่ 3 ว่าถ้าจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนคดีให้ไม่ฟ้องจำเลยที่ 3 และจะกันจำเลยที่ 3 ไว้เป็นพยานโจทก์จึงเป็นการเพิ่มประเด็นจากฎีกาเดิมที่มีได้กล่าวไว้ ฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 ดังนี้ต้องอยู่ในบังคับระยะเวลาฎีกาหนึ่งเดือนตามมาตรา 216 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย การที่จำเลยที่ 3 ยื่นขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้วจึงรับไว้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาเดิมไม่

ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาฉบับเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 นั้นชอบแล้วคำร้องของ
จำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว แม้กระบวนการพิจารณาในชั้นฎีกาจะไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมฎีกาว่า ให้คู่ความกระทำได้หรือไม่ได้เพียงใด แต่ก็เห็นว่ากรณีที่
กฎหมายไม่มีบทห้ามเช่นนี้ คู่ความชอบที่จะแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาที่ยื่นไว้แล้วได้ แต่
มิได้หมายความว่า จะแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาได้โดยไม่มีกำหนดเวลา ทั้งนี้จำต้อง
พิเคราะห์เป็นเรื่อง ๆ ไป เพราะฎีกานั้นเป็นการตั้งประเด็นในข้อเท็จจริงและหรือข้อ
กฎหมายให้ศาลฎีกาวินิจฉัย ฉะนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาซึ่งเป็นการเพิ่มประเด็นขึ้น
จากฎีกาฉบับเดิมที่ศาลสั่งรับไว้แล้ว ก็ต้องถือเท่ากับยื่นฎีกาฉุกเฉิน แต่เป็นฎีกาฉบับ
เพิ่มเติมพิจารณาข้อความที่จำเลยที่ 3 ขอเพิ่มเติมฎีกาแล้วเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 3
เพิ่มข้อเถียงว่าเหตุที่จำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนก็เนื่องจากพนักงาน
สอบสวนให้สัญญาแก่จำเลยที่ 3 ว่าถ้าจำเลยที่ 3 ให้การรับสารภาพ พนักงาน
สอบสวนจะทำสำนวนคดีให้ไม่ฟ้องจำเลยที่ 3 และจะกันจำเลยที่ 3 ไว้เป็นพยาน
โจทก์จึงเป็นการเพิ่มประเด็นจากฎีกาเดิมที่มีได้กล่าวไว้ ฎีกาเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3
ดังนี้ต้องอยู่ในบังคับระยะเวลาฎีกาหนึ่งเดือนตามมาตรา 216 วรรคแรก แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย การที่จำเลยที่ 3 ยื่นขอเพิ่มเติมฎีกา
เมื่อล่วงเลยกำหนดระยะเวลาฎีกาแล้วจึงรับไว้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาเดิมไม่
ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาฉบับเพิ่มเติมของจำเลยที่ 3 นั้นชอบแล้วคำร้องของ
จำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ